

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3982/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด พิจิตร
นาย กิตติศักดิ์ สุวรรณ เพชร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288, มาตรา 295

จำเลยกับพวกรวม 7 คน รุมทำร้ายผู้เสียหายโดยใช้ขวดน้ำอัดลมและเหล็กเปิดน้ำอัดลมซึ่งด้านหนึ่งไม่มีคม อีกด้านหนึ่งมีคม ยาว จากปลายแหลมถึงที่ก้น 1.2 เซนติเมตร เป็นอาวุธแทงคนละที่ และ ไม่มีโอกาสเลือกแทง ผู้เสียหายมีบาดแผลถูกแทงด้วยขวดน้ำอัดลม ที่ หางคิ้วซ้าย เป็นแผลฉีกขาดลึกครึ่งเซนติเมตรยาวเพียง 2 เซนติเมตร ถ้า ไม่มีโรคแทรกซ้อนจะรักษาหายภายใน 7 วัน ส่วนแผลที่ถูกแทงด้วยเหล็กเปิดน้ำอัดลมที่หน้าท้องมีรอยชำเล็กน้อย ไม่ต้องรักษาบาดแผล ไม่สามารถทำให้ถึงแก่ความตายได้ การกระทำของจำเลยกับพวก ยัง ถือไม่ได้ว่า มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย คงเพียงแต่มีเจตนาทำร้าย ร่างกาย เท่านั้น อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 33 และให้รับของกลาง

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 6 เดือน ยกฟ้องสำหรับจำเลยอื่น ริบของกลางข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 1 กับพวกรวม 7 คน ร่วมกันรุมทำร้ายผู้เสียหาย โดยใช้ขวดน้ำอัดลมและเหล็กเปิดน้ำอัดลมซึ่งด้านหนึ่งไม่มีคม อีกด้านหนึ่งมีคม สำหรับเปิดน้ำอัดลมจากปลายแหลมถึงที่ก้นยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร เป็นอาวุธ แทนคนละทีและไม่มีโอกาสเลือกแทง ผู้เสียหายถูกแทงด้วยขวดน้ำอัดลมที่หางคิ้ว ซ้ายเป็นแผลฉีกขาดลึกครึ่งเซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร ถ้าไม่มีโรคแทรกซ้อนจะรักษาหายภายใน 7 วัน ส่วนบาดแผลถูกแทงด้วยเหล็กเปิดน้ำอัดลมที่บริเวณหน้าท้อง มีรอยชำเล็กน้อย ไม่ต้องรักษาบาดแผล ทั้งเหล็กเปิดน้ำอัดลมดังกล่าวก็ไม่สามารถทำให้คนตายได้ การกระทำของจำเลยที่ 1 ถือได้ว่าไม่มีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย เพียงแต่มีเจตนาทำร้ายร่างกายเท่านั้น อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ไมตรี กลิ่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ